

CONDIÇÕES GERAIS

LOCAÇÃO DE AUTO – DESPESAS DIVERSAS

USEBENS SEGUROS S/A

CNPJ Nº 09.180.505/0001-50

PROCESSO SUSEP Nº 15414.650587/2021-41

CLÁUSULA 1ª - INFORMAÇÕES PRELIMINARES

1. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.
2. O registro deste produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.
3. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do seu corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br
4. As condições contratuais deste produto registradas pela Seguradora poderão ser consultadas no sítio eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.
5. As garantias contratadas deverão ser ratificadas na especificação da apólice.

CLÁUSULA 2ª – APRESENTAÇÃO

1. Apresentamos as Condições Contratuais de seu seguro de Despesas Diversas - Locação Auto, que estabelecem as formas de funcionamento do seguro contratado.
2. Para os devidos fins e efeitos, serão consideradas em cada caso somente as condições correspondentes às coberturas aqui previstas, discriminadas e contratadas.
3. Para os casos não previstos nestas Condições Contratuais, serão aplicadas as leis que regulamentam os seguros no Brasil.
4. Mediante a contratação deste seguro, o Segurado aceita as cláusulas limitativas que se encontram no texto destas Condições Contratuais.
5. O proponente declara, no ato da contratação, ter recebido ou ter tido acesso prévio às presentes Condições Contratuais, por meio físico ou eletrônico.

CLÁUSULA 3ª - OBJETIVO DO SEGURO

1. Este seguro tem por objetivo garantir, até o limite máximo de indenização contratado, o reembolso das despesas expressamente cobertas e comprovadamente incorridas pela empresa locadora, em decorrência de evento coberto previsto nesta apólice, ocorrido com veículo segurado de sua propriedade durante o período de locação.

CLÁUSULA 4ª - ÂMBITO GEOGRÁFICO

1. Salvo disposição em contrário, este seguro garante exclusivamente os eventos cobertos ocorridos em território nacional.

CLÁUSULA 5ª - DOCUMENTOS DO SEGURO

1. Integram o presente seguro a proposta, a apólice, seus anexos, endossos, quando houver, e o certificado individual, se aplicável.
 - 1.1. Nenhuma alteração nesses documentos será válida se não for feita por escrito, receber concordância de ambas as partes contratantes e estar em conformidade com o disposto nestas Condições Gerais.

2. Não é válida a presunção de que a Seguradora tenha conhecimento de circunstâncias que não constem dos documentos citados nesta Cláusula, e daquelas que não lhe tenham sido comunicadas posteriormente na forma estabelecida nestas Condições Gerais.

CLÁUSULA 6ª - RISCOS COBERTOS

1. Para fins deste seguro, consideram-se cobertas, até o limite máximo de indenização contratado, as despesas expressamente previstas nestas Condições Contratuais e comprovadamente incorridas pela empresa locadora em decorrência de evento coberto ocorrido com o veículo alugado:

- a) Danos à carroceria.
- b) Roubo, furto qualificado ou vandalismo.
- c) Danos aos para-brisas, vidros laterais e traseiro, espelhos retrovisores, faróis, lanternas e demais luzes externas do veículo.
- d) Danos aos pneus e rodas, incluindo as despesas de reparo ou substituição, quando decorrentes de evento coberto.
- e) Danos ao teto.
- f) Danos causados por eventos da natureza, tais como granizo, inundação, alagamento, vendaval, ciclone, tornado, furacão e queda de raio, observadas as demais disposições contratuais.
- g) Custos de reboque e assistência na estrada, quando necessários em decorrência de perda, dano físico ou avaria mecânica do veículo alugado, limitados às despesas expressamente cobertas por este seguro.
- h) Taxas administrativas cobradas em razão do evento coberto, incluindo taxas de administração e outras despesas expressamente relacionadas ao processamento do reembolso por danos, tais como taxas de transporte, postais e de acidente, quando devidamente comprovadas.
- i) Custos de Devolução/relocação de veículo danificado.
- j) Taxas de perda de uso do veículo, compreendendo os valores cobrados em razão da indisponibilidade do veículo durante o período de reparo decorrente de evento coberto.

CLÁUSULA 7ª - RISCOS EXCLUÍDOS

1. **ESTA APÓLICE NÃO RESPONDERÁ PELOS PREJUÍZOS QUE SE VERIFICAREM EM CONSEQUÊNCIA, DIRETA OU INDIRETA, DE:**

- a) **ATOS DE HOSTILIDADE OU DE GUERRA, REBELIÃO, INSURREIÇÃO, REVOLUÇÃO, MOTIM, CONFISCO, GREVE, NACIONALIZAÇÃO, DESTRUIÇÃO OU REQUISIÇÃO DECORRENTES DE QUALQUER ATO DE AUTORIDADE DE FATO OU DE DIREITO, CIVIL OU MILITAR, E, EM GERAL, TODO E QUALQUER ATO OU CONSEQUÊNCIA DESSAS OCORRÊNCIAS, BEM COMO ATOS PRATICADOS POR QUALQUER PESSOA AGINDO POR PARTE DE, OU EM LIGAÇÃO COM QUALQUER ORGANIZAÇÃO CUJAS ATIVIDADES VISEM A DERRUBAR PELA FORÇA O GOVERNO OU INSTIGAR A SUA QUEDA, PELA PERTURBAÇÃO DA ORDEM**

POLÍTICA E SOCIAL DO PAÍS, POR MEIO DE ATOS DE TERRORISMO, GUERRA REVOLUCIONÁRIA, SUBVERSÃO E GUERRILHAS;

- b) DOLO OU CULPA GRAVE EQUIPARÁVEL AO DOLO PRATICADO PELO SEGURADO, BENEFICIÁRIOS OU SEUS REPRESENTANTES LEGAIS. SE O SEGURADO FOR PESSOA JURÍDICA, A EXCLUSÃO SE APLICA AOS SÓCIOS CONTROLADORES DA EMPRESA SEGURADA, AOS SEUS DIRIGENTES E ADMINISTRADORES LEGAIS, AOS BENEFICIÁRIOS, E TAMBÉM AOS RESPECTIVOS REPRESENTANTES LEGAIS.

2. ESTA APÓLICE NÃO COBRE, AINDA:

- a) QUANDO O LOCATÁRIO E/OU O CONDUTOR DO VEÍCULO DESCUMPRIREM DISPOSIÇÃO ESSENCIAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO RELACIONADA AO USO, GUARDA, CONDUÇÃO OU ELEGIBILIDADE DO VEÍCULO, E TAL DESCUMPRIMENTO TENHA NEXO COM O EVENTO RECLAMADO.
- b) QUANDO O LOCATÁRIO E/OU O CONDUTOR DO VEÍCULO PRATICAREM INFRAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR RELEVANTE RELACIONADA À CONDUÇÃO OU UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO, DESDE QUE HAJA NEXO ENTRE A INFRAÇÃO E O EVENTO RECLAMADO.
- c) ITENS PESSOAIS PERDIDOS, ROUBADOS OU DANIFICADOS.
- d) DANOS PESSOAIS A PASSAGEIROS, OUTROS MOTORISTAS OU QUALQUER OUTRA PARTE.
- e) DANOS À PROPRIEDADE DOS PASSAGEIROS, OUTROS MOTORISTAS OU QUALQUER OUTRA PARTE.

3. VEÍCULOS NÃO ABRANGIDOS PELA COBERTURA DO SEGURO:

- a) VEÍCULOS NÃO ELEGÍVEIS AO SEGURO, NOS TERMOS EXPRESSAMENTE PREVISTOS NA APÓLICE, NO CERTIFICADO E NAS DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATUAIS.
- b) VEÍCULOS CUJA CONDUÇÃO EXIJA CATEGORIA DE HABILITAÇÃO NÃO COMPATÍVEL COM A LEGALMENTE EXIGIDA DO CONDUTOR AUTORIZADO.
- c) VEÍCULOS UTILIZADOS EM DESACORDO COM AS CONDIÇÕES DE USO EXPRESSAMENTE PERMITIDAS PELA LOCADORA, DESDE QUE TAL UTILIZAÇÃO TENHA NEXO COM O EVENTO RECLAMADO.

CLÁUSULA 8ª – INSPEÇÃO

1. A Seguradora se reserva o direito de proceder, durante a vigência desta apólice, às inspeções e verificações que julgar necessárias com relação ao presente seguro. O Segurado se obriga a facilitar tais inspeções e a disponibilizar documentos e esclarecimentos que venham a ser solicitados, em caso de dúvida fundada e justificável.

CLÁUSULA 9ª - ALTERAÇÃO E AGRAVAÇÃO DE RISCO

1. O Segurado obriga-se a comunicar à Seguradora toda e qualquer alteração ou modificação relevante no risco. A ausência dessa comunicação, quando caracterizada a agravação voluntária e relevante do risco, poderá acarretar a perda do direito à cobertura, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis.

2. O limite máximo de garantia poderá ser ajustado em razão das alterações ocorridas no universo dos veículos segurados, conforme critérios previstos no contrato principal e nestas Condições Contratuais, com o correspondente recálculo do prêmio, quando cabível, na base pro rata temporis.
3. O Segurado, a qualquer tempo, poderá subscrever nova proposta ou solicitar emissão de endosso, para alteração do limite da garantia contratualmente previsto, ficando a critério da Seguradora sua aceitação e alteração do prêmio, quando couber.
4. A alteração ou agravamento do risco, ainda que independente da vontade do Segurado, poderá ou não ser aceita pela Seguradora, aplicando-se as seguintes disposições;
 - a) A Seguradora disporá de 15 (quinze) dias para análise das alterações informadas contados a partir da data em que recebeu a comunicação do agravamento;
 - b) A Seguradora, desde que o faça no prazo de 15 (quinze) dias contado do recebimento do aviso de agravamento do risco, poderá comunicar por escrito sua decisão de rescindir o contrato ou, mediante acordo entre as partes, propor a restrição da cobertura contratada.
 - c) Em caso de não aceitação, a Seguradora rescindir o contrato a partir da data subsequente ao prazo de 30 (trinta) dias contado do recebimento, pelo Segurado ou por seu representante, da notificação de recusa do risco alterado, devendo restituir ao Segurado o prêmio pago proporcionalmente ao período de vigência a decorrer.
 - d) Em caso de aceitação, a Seguradora proporá ao Segurado a modificação correspondente no contrato de seguro, dentro do mesmo prazo de 15 (quinze) dias mencionado na alínea “a” do item 4 desta cláusula.
 - e) O Segurado disporá de 15 (quinze) dias, após o recebimento da proposição, para aceitar ou não as novas condições.
 - f) Em caso de não aceitação ou de silêncio do Segurado, a Seguradora, transcorrido esse prazo, poderá rescindir o contrato na data subsequente ao prazo de 30 (trinta) dias contado do recebimento, pelo Segurado, da contraproposta apresentada, devendo restituir o prêmio pago proporcionalmente ao período de vigência a decorrer.

CLÁUSULA 10ª – SEGUROS EM OUTRA SEGURADORA

1. Se os bens ou riscos segurados por esta apólice já estiverem garantidos, no todo ou em parte, por outro contrato, fica o Segurado obrigado a declarar tal fato à Seguradora, para que essa informação conste da apólice. Igual obrigação subsistirá no caso de contratação posterior de novo seguro sobre os mesmos bens ou riscos, devendo a comunicação ser feita à Seguradora. A ausência de comunicação será apurada nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis, não implicando, por si só, anulação automática do contrato nem isenção automática da responsabilidade da Seguradora.

CLÁUSULA 11ª – CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

1. O Segurado que, na vigência do contrato, pretender obter novo seguro sobre os mesmos bens e contra os mesmos riscos deverá comunicar sua intenção, previamente, por escrito, a todas as Seguradoras envolvidas, sob pena de perda de direito.

2. O prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado por cobertura de responsabilidade civil, cuja indenização esteja sujeita às disposições deste contrato, será constituído pela soma das seguintes parcelas:

- a) Despesas, comprovadamente, efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência de danos a terceiros, com o objetivo de reduzir sua responsabilidade;
- b) Valores das reparações estabelecidas em sentença judicial transitada em julgado e/ou por acordo entre as partes, nesta última hipótese com a anuência expressa das Seguradoras envolvidas.

3. De maneira análoga, o prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas demais coberturas será constituído pela soma das seguintes parcelas:

- a) Despesas de salvamento, comprovadamente, efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência do sinistro;
- b) Valor referente aos danos materiais, comprovadamente, causados pelo Segurado e/ou por terceiros na tentativa de minorar o dano ou salvar a coisa;
- c) Danos sofridos pelos bens segurados.

4. A indenização relativa a qualquer sinistro não poderá exceder, em hipótese alguma, o valor do prejuízo vinculado à cobertura considerada.

5. Na ocorrência de sinistro contemplado por coberturas concorrentes, ou seja, que garantam os mesmos interesses contra os mesmos riscos, em apólices distintas, a distribuição de responsabilidade entre as Seguradoras envolvidas deverá obedecer às seguintes disposições:

5.1. Será calculada a indenização individual de cada cobertura como se o respectivo contrato fosse o único vigente, considerando-se, quando for o caso, franquias, participações obrigatórias do Segurado, limite máximo de indenização da cobertura e cláusulas de rateio;

5.2. Será calculada a "indenização individual ajustada" de cada cobertura, na forma abaixo indicada:

a) Se, para uma determinada apólice, for verificado que a soma das indenizações correspondentes às diversas coberturas abrangidas pelo sinistro é maior que seu respectivo limite máximo de garantia, a indenização individual de cada cobertura será recalculada, determinando-se, assim, a respectiva indenização individual ajustada. Para efeito deste recálculo, as indenizações individuais ajustadas relativas às coberturas que não apresentem concorrência com outras apólices serão as maiores possíveis, observados os respectivos prejuízos e limites máximos de indenização. O valor restante do limite máximo de garantia da apólice será distribuído entre as coberturas concorrentes, observados os prejuízos e os limites máximos de indenização destas coberturas.

b) Caso contrário, a "indenização individual ajustada" será a indenização individual, calculada de acordo com o subitem 5.1 desta cláusula.

5.3. Será definida a soma das indenizações individuais ajustadas das coberturas concorrentes de diferentes apólices, relativas aos prejuízos comuns, calculadas de acordo com o subitem 5.2 desta cláusula;

5.4. Se a quantia a que se refere o subitem 5.3 desta cláusula for igual ou inferior ao prejuízo vinculado à cobertura concorrente, cada Seguradora envolvida participará com a respectiva

indenização individual ajustada, assumindo o Segurado a responsabilidade pela diferença, se houver;

5.5. Se a quantia estabelecida no subitem 5.3 for maior que o prejuízo vinculado à cobertura concorrente, cada Seguradora envolvida participará com percentual do prejuízo correspondente à razão entre a respectiva indenização individual ajustada e a quantia estabelecida naquele subitem.

6. A sub-rogação relativa a salvados operar-se-á na mesma proporção da cota de participação de cada Seguradora na indenização paga.

7. Salvo disposição em contrário, a Seguradora que tiver participado com a maior parte da indenização ficará encarregada de negociar os salvados e repassar a quota-parte, relativa ao produto desta negociação, às demais participantes.

CLÁUSULA 12ª – LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO POR COBERTURA E LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA POR APÓLICE.

1. Limite Máximo de Indenização:

O Limite Máximo de Indenização (LMI), fixado na apólice para cada cobertura contratada, representa o valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora, por evento coberto, observadas as demais disposições contratuais, não implicando reconhecimento prévio dos prejuízos ou despesas indenizáveis.

2. Limite Máximo de Garantia por Apólice

Poderá ser estabelecido na apólice um Limite Máximo de Garantia (LMG) por apólice, por sinistro ou por série de sinistros, entendido como o valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora para o conjunto das coberturas contratadas, sem prejuízo dos respectivos Limites Máximos de Indenização aplicáveis a cada cobertura.

CLÁUSULA 13ª – FRANQUIA E/OU PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

1. Desde que acordado entre as partes, serão aplicadas franquias e/ou participação obrigatória do Segurado estabelecidas por ocasião da contratação do seguro e expressamente indicadas nesta apólice.

2. Estando prevista franquia e/ou participação obrigatória na apólice, em caso de sinistro coberto caberão ao Segurado os primeiros prejuízos indenizáveis relativos a cada sinistro, até os valores ou percentuais estabelecidos para as respectivas franquias e/ou participações obrigatórias.

CLÁUSULA 14ª – FORMA DE CONTRATAÇÃO

1. Este seguro é contratado a **Risco Absoluto**, respondendo a Seguradora pelos prejuízos de sua responsabilidade até o limite máximo de indenização contratado.

CLÁUSULA 15ª – PREJUÍZOS INDENIZÁVEIS

1. Os prejuízos indenizáveis são os decorrentes dos riscos garantidos por este seguro, até o Limite Máximo de Indenização (LMI) contratado, deduzida a franquia estabelecida e/ou a

participação obrigatória do Segurado nos prejuízos (se houver) e observado ainda o Limite Máximo de Garantia (LMG) da apólice.

2. Os critérios de apuração dos prejuízos indenizáveis são determinados pela forma de contratação do seguro, conforme cláusula constante destas Condições Gerais.

a) As despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência de um sinistro correrão, obrigatoriamente, por conta da Seguradora, até o limite máximo da garantia fixado no contrato.

b) Os valores referentes aos danos patrimoniais comprovadamente ocasionados na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa correrão, obrigatoriamente, por conta da Seguradora, até o limite máximo de garantia fixado no contrato.

CLÁUSULA 16ª - REDUÇÃO E REINTEGRAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DA GARANTIA E DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO

1. Durante o prazo de vigência deste seguro, o Limite Máximo da Garantia e o Limite Máximo de Indenização serão sempre automaticamente reduzidos, a partir da data da ocorrência do sinistro, do valor de toda e qualquer indenização que vier a ser efetuada, passando a limitar-se ao valor remanescente, não tendo o Segurado direito à restituição do prêmio correspondente àquela redução.

2. Em caso de sinistro, a reintegração do Limite Máximo da Garantia e do Limite Máximo de Indenização poderá ser efetuada, a pedido do Segurado, e terá validade caso a Seguradora manifeste sua aceitação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento do pedido pela mesma. A ausência de manifestação da Seguradora neste prazo implicará sua aceitação tácita.

a) Em caso de aceitação, o prêmio adicional referente à reintegração será calculado a partir da data da ocorrência do sinistro até o término da vigência do contrato.

CLÁUSULA 17ª – ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE SEGURO

1. A contratação deste seguro deverá ser feita por meio de proposta que contenha os elementos essenciais para exame, aceitação ou recusa do(s) risco(s) proposto(s), bem como a informação da existência de outros seguros cobrindo os mesmos interesses contra os mesmos riscos, apresentada pelo proponente, por seu representante, por seu corretor de seguros, quando houver, ou por meio físico ou eletrônico admitido na contratação.

2. A Seguradora poderá solicitar, simultaneamente à apresentação da proposta e, deste modo, fazendo parte integrante da mesma, questionário e/ou ficha de informação para um melhor exame do(s) risco(s) proposto(s).

3. A Seguradora fornecerá ao proponente, obrigatoriamente, protocolo que identifique a proposta, assim como a data e hora de seu recebimento.

4. A Seguradora disporá do prazo de 15 (quinze) dias para análise da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou para alterações que impliquem modificações dos riscos originalmente aceitos ou ainda para as renovações.

- 4.1. No caso de o proponente ser pessoa física, o prazo estabelecido no item 4 desta cláusula ficará suspenso, caso a Seguradora solicite documentos complementares para análise do risco, o que poderá ser feito apenas uma vez, reiniciando a sua contagem do primeiro dia útil após a data em que se der a entrega destes documentos.
- 4.2. No caso de o proponente ser pessoa jurídica, o prazo estabelecido no item 4 desta cláusula ficará suspenso, caso a Seguradora, justificando o(s) novo(s) pedido(s), solicitar documentos complementares para uma melhor análise do risco(s) proposto(s), reiniciando a sua contagem a partir do primeiro dia útil após a data em que se der a entrega da documentação.
5. A Seguradora comunicará ao proponente, seu representante ou ao seu corretor, por escrito, a não aceitação da proposta, especificando os motivos de recusa.
6. A ausência de manifestação por escrito da Seguradora nos prazos previstos anteriormente caracterizará a aceitação tácita do seguro.
7. Tendo havido adiantamento de valor para futuro pagamento parcial ou total de prêmio, inicia-se um período de cobertura condicional. Em caso de não aceitação, a cobertura do seguro terá validade ainda por 2 (dois) dias úteis contados a partir da data em que o proponente, seu representante ou o corretor de seguros tiver conhecimento formal da recusa, devendo ser restituído ao proponente, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, integralmente, o valor do adiantamento, ou deduzido do mesmo a parcela “pro rata temporis” correspondente ao período em que tiver prevalecido a cobertura.
- 7.1. No caso de descumprimento do prazo acima estabelecido, o valor do adiantamento deverá ser atualizado monetariamente, considerando-se o índice previsto nestas Condições Gerais.
8. Nos casos em que a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração da cobertura de resseguro facultativo, os prazos previstos nesta Cláusula serão suspensos, até que o ressegurador se manifeste formalmente.
- 8.1. A Seguradora, nos prazos estabelecidos nesta Cláusula, deverá informar, por escrito, ao proponente, seu representante legal ou corretor de seguros, sobre a inexistência de cobertura.
- 8.2. Na hipótese prevista neste item 8, é vedada a cobrança de prêmio total ou parcial, até que seja integralmente concretizada a cobertura de resseguro e confirmada a aceitação da proposta.
9. A emissão desta apólice, ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data da aceitação da proposta.

CLÁUSULA 18ª – VIGÊNCIA

1. Este seguro terá início e término de vigência nas datas indicadas na apólice, observadas as regras de aceitação e vigência previstas nestas Condições Gerais e na regulamentação aplicável.
2. No caso de a proposta ter sido recepcionada, com adiantamento de valor para futuro pagamento parcial ou total do prêmio, o seguro terá seu início de vigência a partir da data da recepção da proposta pela Seguradora.

3. No caso de a proposta ter sido recepcionada, sem adiantamento de valor para futuro pagamento parcial ou total do prêmio, terá seu início de vigência a partir da data da aceitação da proposta ou com data posterior se solicitado pelo proponente, seu representante ou corretor de seguros.

CLÁUSULA 19ª – RENOVAÇÃO

1. A renovação do presente seguro não será automática e dependerá de manifestação de interesse do Segurado, de seu representante ou do corretor de seguros, bem como de análise e aceitação da Seguradora.

1.1. Caso não haja interesse da Seguradora em renovar o seguro, o fato será comunicado ao Segurado, mediante aviso prévio de no mínimo trinta dias que antecedem o final de vigência da apólice.

2. A Seguradora deverá fornecer ao proponente, seu representante e/ou o corretor de seguros, protocolo que identifique o pedido de renovação por ela recepcionado, com indicação da data e hora de seu recebimento.

3. A Seguradora terá o prazo de até 15 (quinze) dias para pronunciar-se em caso de recusa da proposta de renovação.

4. Fica suspenso o prazo estabelecido no item anterior desta cláusula, conforme os casos previstos nos itens 4.1 e 4.2 da Cláusula 17ª “Aceitação da Proposta de Seguro” destas Condições Gerais.

5. Decorrido esse prazo, sem que tenha havido manifestação da Seguradora, a renovação deverá ser entendida como por ela aceita, desde a data prevista como início de vigência.

CLÁUSULA 20ª – PAGAMENTO DE PRÊMIO ÚNICO

1. O prêmio do seguro poderá ser pago à vista ou em parcelas, mediante acordo entre as partes.

2. De acordo com as informações prestadas pela empresa locadora à Seguradora, esta encaminhará ao Segurado, seu representante ou, por expressa solicitação de algum desses, ao corretor de seguro documento de cobrança de prêmio ou de suas parcelas até 5 (cinco) dias úteis antes da data de vencimento do respectivo documento, contendo no mínimo os seguintes elementos:

- a) Nome do Segurado;
- b) Valor do prêmio;
- c) Data da emissão e número do instrumento de seguro;
- d) Data limite para pagamento.

3. Para pagamento efetuado através da rede bancária, além das informações mínimas supramencionadas, do documento de cobrança também constarão:

- a) O número da conta corrente da Seguradora;
- b) O nome e respectiva agência do banco recebedor, e, se for o caso,
- c) A informação de que o prêmio poderá ser pago em qualquer agência do mesmo ou de outros bancos.

4. Quando a data limite cair em dia que não haja expediente bancário, o pagamento do prêmio, em parcela única ou fracionado, poderá ser efetuado no primeiro dia útil seguinte.
5. Pagamento do Prêmio em Parcela Única
 - 5.1. A data limite para pagamento do prêmio não poderá ultrapassar o 30º (trigésimo) dia da emissão da apólice, dos aditivos ou endossos dos quais resulte aumento do prêmio.
 - 5.2. Se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do prêmio, sem que ele se ache efetuado, o direito à indenização não ficará prejudicado.
 - 5.3. Decorrido o prazo referido nos itens anteriores, sem que tenha sido quitado o respectivo documento de cobrança, o contrato ou aditamento a ele referente ficará automaticamente e de pleno direito cancelado.
6. Pagamento do Prêmio através de Fracionamento
 - 6.1. Os prêmios serão pagos em parcelas sucessivas, não podendo a primeira parcela ser paga em prazo superior a 30 (trinta) dias, contados da emissão da apólice, endosso ou aditivo, bem como a data de vencimento da última não poderá ultrapassar a vigência da apólice.
 - 6.2. Nos seguros contratados por Prazo Longo, isto é, prazo superior a 12 (doze) meses, os prêmios das apólices e eventuais endossos não poderão ser fracionados acima de 12 (doze) parcelas.
 - 6.3. O não pagamento da primeira parcela implicará o cancelamento da apólice de pleno direito.
 - 6.4. O não pagamento de qualquer parcela subsequente à primeira não acarretará o cancelamento automático do seguro.
 - 6.5. Verificada a inadimplência, a Seguradora notificará o Segurado, por meio idôneo que comprove o recebimento, para pagamento da parcela ou parcelas em atraso, concedendo prazo não inferior a 15 (quinze) dias para purgação da mora.
 - 6.6. Decorrido o prazo indicado na notificação sem a regularização do pagamento, a garantia ficará suspensa, nos termos da legislação aplicável.
 - 6.7. Permanecendo a inadimplência, o contrato poderá ser resolvido pela Seguradora somente após o decurso de 30 (trinta) dias contados da data da suspensão da garantia, observada a legislação e a regulamentação aplicáveis.
 - 6.8. O documento de cobrança e a notificação de inadimplência deverão informar, de forma clara, as consequências do não pagamento, inclusive quanto à suspensão da garantia e à eventual resolução do contrato.
 - 6.9. Se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento de qualquer uma de suas parcelas, sem que tenha sido efetuado o seu pagamento, o direito à indenização não ficará prejudicado.
 - 6.10. Caso o Segurado deseje antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas do prêmio fracionado, haverá a redução proporcional dos juros, se estes tiverem sido pactuados.
 - 6.11. Quando o pagamento da indenização acarretar o cancelamento deste contrato de seguro, as parcelas vincendas do prêmio serão deduzidas do valor da indenização, excluído o respectivo adicional de fracionamento.
 - 6.12. Não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento.

7. Fica vedado o cancelamento do seguro cujo prêmio tenha sido pago à vista, mediante financiamento obtido junto a instituições financeiras, nos casos em que o Segurado deixar de pagar o financiamento.

8. Tabela de Prazo Curto

Relação % entre parcela de prêmio paga e o prêmio total do seguro	Fração a ser aplicada sobre a vigência original	Relação % entre parcela de prêmio paga e o prêmio total do seguro	Fração a ser aplicada sobre a vigência original
13	15/365	73	195/365
20	30/365	75	210/365
27	45/365	78	225/365
30	60/365	80	240/365
37	75/365	83	255/365
40	90/365	85	270/365
46	105/365	88	285/365
50	120/365	90	300/365
56	135/365	93	315/365
60	150/365	95	330/365
66	165/365	98	345/365
70	180/365	100	365/365

Para prazos não previstos na tabela, deverão ser aplicados os percentuais imediatamente superiores.

9. Se o prêmio for pago por Averbação, o não pagamento de uma averbação poderá acarretar a proibição de novas averbações, porém os bens referentes aos prêmios já pagos continuam com cobertura até o fim de vigência prevista na apólice.

CLÁUSULA 21ª – PROCEDIMENTOS EM CASO DE SINISTRO

1. No caso de sinistro passível de cobertura por este contrato, o Segurado, ou quem suas vezes fizer, deverá comunicar o evento à Seguradora e adotar as providências previstas nesta cláusula, observadas as consequências contratuais e legais cabíveis em caso de descumprimento:

- a) Comunicá-lo à Seguradora tão logo tome conhecimento, pela via mais rápida ao seu alcance, sem prejuízo da posterior comunicação formal.
- b) O Segurado disponibilizará à Seguradora, conforme a natureza do sinistro e quando cabíveis, os documentos, registros, controles, informações e demais elementos necessários à regulação e liquidação do sinistro, bem como facilitará o acesso da Seguradora às inspeções e verificações pertinentes:
 - b.1) contrato de locação celebrado com a empresa de locação.
 - b.2) carteira de habilitação do condutor, RG e CPF.
 - b.3) fatura do cartão de crédito, mostrando seu pagamento pelo dano.
 - b.4) fatura final da empresa de locação.
 - b.5) se solicitado, fatura mostrando o custo do reparo para os danos materiais.

- b.6) boletim de ocorrência policial, se aplicável.
 - b.7) toda a correspondência com a empresa de locação.
 - b.8) outros documentos estritamente necessários à regulação do sinistro, desde que solicitados pela Seguradora em caso de dúvida fundada e justificável.
2. A Seguradora poderá exigir atestados ou certidões de autoridades competentes, bem como o resultado ou cópia da certidão de abertura de inquéritos ou processos instaurados em virtude do fato que produziu o sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo previsto no item 4 abaixo.
3. Os atos ou providências que a Seguradora praticar após o sinistro, não importa, por si só, reconhecimento da obrigação de pagar a indenização reclamada.
4. Uma vez entregues pelo Segurado todos os documentos básicos previstos nestas Condições Gerais para a adequada instrução do processo de sinistro, a Seguradora efetuará o pagamento da indenização no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
- 4.1. O prazo previsto no item 4 ficará suspenso na hipótese de solicitação, pela Seguradora, de documentação ou informação complementar, desde que fundada em dúvida justificável, reiniciando-se sua contagem no primeiro dia útil subsequente àquele em que forem integralmente atendidas as exigências formuladas.
 - 4.2. Na hipótese de descumprimento do prazo limite para pagamento da indenização, serão aplicados juros de mora a partir da data em que a obrigação se tornar exigível, e o valor devido será atualizado monetariamente, pela variação positiva do IPCA/IBGE, a partir da mesma data.
 - 4.2.1. A atualização será efetuada com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de exigibilidade da obrigação pecuniária e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.
 - 4.2.2. Na hipótese de extinção do índice indicado, será utilizado o índice oficial que vier a substituí-lo ou, na sua ausência, outro índice admitido legalmente para a atualização monetária das obrigações pecuniárias.
 - 4.3. Em caso de reparo do bem, a regulação do sinistro deverá ser concluída no prazo previsto no item 4 e o prazo para liquidação do sinistro poderá ser estendido conforme acordo entre as partes.
 - 4.4. Caso o processo de regulação de sinistros conclua que a indenização não é devida, o Segurado será comunicado formalmente, com a justificativa para o não pagamento, dentro do prazo previsto no item 4.

CLÁUSULA 22ª – PERDA DE DIREITOS

- 1. ALÉM DOS CASOS PREVISTOS EM LEI, A SEGURADORA FICARÁ ISENTA DE QUALQUER OBRIGAÇÃO DECORRENTE DESTE CONTRATO QUANDO:**
- a) HOVER DESCUMPRIMENTO, PELO SEGURADO, SEU REPRESENTANTE OU CORRETOR DE SEGUROS, DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL RELEVANTE, DESDE QUE TAL DESCUMPRIMENTO PREJUDIQUE A ANÁLISE DO RISCO, A REGULAÇÃO DO SINISTRO OU A APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA;**

- b) **HOUVER FRAUDE OU TENTATIVA DE FRAUDE, SIMULANDO UM SINISTRO OU AGRAVANDO INTENCIONALMENTE AS CONSEQUÊNCIAS DE UM SINISTRO, PARA OBTER INDENIZAÇÃO;**
 - c) **O SINISTRO FOR DEVIDO A DOLO DO SEGURADO, DO BENEFICIÁRIO OU DE SEUS REPRESENTANTES LEGAIS;**
 - d) **O SEGURADO, SEU REPRESENTANTE OU SEU CORRETOR NÃO COMUNICAR À SEGURADORA, LOGO QUE SAIBA, QUALQUER INCIDENTE SUSCETÍVEL DE AGRAVAR CONSIDERAVELMENTE O RISCO COBERTO, SE FICAR COMPROVADO QUE SILENCIOU DE MÁ-FÉ;**
 - e) **SE SEGURADO AGRAVAR INTENCIONALMENTE O RISCO;**
 - f) **O SEGURADO DEIXAR DE COMUNICAR À SEGURADORA A CONTRATAÇÃO DE NOVO SEGURO SOBRE OS MESMOS INTERESSES E CONTRA OS MESMOS RISCOS, QUANDO TAL OMISSÃO FOR RELEVANTE E APURADA NA FORMA DA LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEIS;**
 - g) **SE O SEGURADO, SEU REPRESENTANTE, OU O SEU CORRETOR DE SEGUROS FIZER DECLARAÇÕES INEXATAS OU OMITIR CIRCUNSTÂNCIAS QUE POSSAM INFLUIR NA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA OU NO VALOR DO PRÊMIO, ALÉM DE ESTAR O SEGURADO OBRIGADO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO VENCIDO.**
- 2. SE AS DECLARAÇÕES E/OU OMISSÕES A QUE SE REFERE A ALÍNEA “g” DO ITEM ANTERIOR NÃO DECORREREM DE MÁ-FÉ DO SEGURADO, A SEGURADORA PODERÁ:**
- 2.1. NA HIPÓTESE DE NÃO OCORRÊNCIA DO SINISTRO:**
 - 2.1.1. CANCELAR O SEGURO, RETENDO, DO PRÊMIO ORIGINALMENTE PACTUADO, A PARCELA PROPORCIONAL AO TEMPO DECORRIDO; OU**
 - 2.1.2. PERMITIR A CONTINUIDADE DO SEGURO, COBRANDO A DIFERENÇA DO PRÊMIO CABÍVEL.**
 - 2.2. NA HIPÓTESE DE OCORRÊNCIA DE SINISTRO SEM INDENIZAÇÃO INTEGRAL:**
 - 2.2.1. CANCELAR O SEGURO, APÓS O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, RETENDO, DO PRÊMIO ORIGINALMENTE PACTUADO, ACRESCIDO DA DIFERENÇA CABÍVEL, A PARCELA CALCULADA PROPORCIONALMENTE AO TEMPO DECORRIDO; OU**
 - 2.2.2. PERMITIR A CONTINUIDADE DO SEGURO, COBRANDO A DIFERENÇA DO PRÊMIO CABÍVEL OU DEDUZINDO-A DO VALOR A SER INDENIZADO.**
 - 2.3. NA HIPÓTESE DE OCORRÊNCIA DE SINISTRO COM PAGAMENTO INTEGRAL:**
 - 2.3.1. CANCELAR O SEGURO, APÓS O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, DEDUZINDO, DO VALOR A SER INDENIZADO, A DIFERENÇA DE PRÊMIO CABÍVEL.**
- 3. QUANDO O SEGURADO E/OU O CONDUTOR DO VEÍCULO ALUGADO DESCUMPRIREM DISPOSIÇÃO ESSENCIAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO RELACIONADA AO USO, GUARDA, CONDUÇÃO OU ELEGIBILIDADE DO VEÍCULO, DESDE QUE TAL DESCUMPRIMENTO TENHA NEXO COM O EVENTO RECLAMADO.**
- 4. QUANDO O SEGURADO E/OU O CONDUTOR DO VEÍCULO ALUGADO PRATICAREM INFRAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR RELEVANTE RELACIONADA À CONDUÇÃO OU**

UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO, DESDE QUE HAJA NEXO ENTRE A INFRAÇÃO E O EVENTO RECLAMADO.

- a) O SEGURADO DEIXAR DE APRESENTAR DOCUMENTO ESSENCIAL À REGULAÇÃO DO SINISTRO, LEGITIMAMENTE SOLICITADO PELA SEGURADORA, EM CASO DE DÚVIDA FUNDADA E JUSTIFICÁVEL, DE MODO A PREJUDICAR A ANÁLISE DO EVENTO RECLAMADO.**
- b) O SEGURADO ALEGAR PAGAMENTO À EMPRESA DE LOCAÇÃO EM DINHEIRO SEM APRESENTAR COMPROVANTES MÍNIMOS IDÔNEOS QUE PERMITAM A VERIFICAÇÃO DA DESPESA RECLAMADA.**
- c) O EVENTO DO QUAL O SINISTRO ESTÁ SENDO RECLAMADO OCORREU ANTES DA VIGÊNCIA DO SEGURO.**
- d) SINISTRO RESULTANTE DE ERRO DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ALUGADO (ISTO É, FOI USADO COMBUSTÍVEL INCORRETO) OU FALHA MECÂNICA EM CONSEQUÊNCIA DE CONDUÇÃO DE MANEIRA IMPRUDENTE, OU QUE DE OUTRA FORMA VIOLA OS TERMOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO.**
- e) O EVENTO NÃO FOR COMUNICADO À AUTORIDADE POLICIAL, QUANDO TAL PROVIDÊNCIA FOR LEGALMENTE EXIGÍVEL OU INDISPENSÁVEL À ADEQUADA APURAÇÃO DO SINISTRO.**

CLÁUSULA 23ª – ACIDENTES ENVOLVENDO OUTRO VEÍCULO

1. Nos casos em que outro veículo de terceiro esteja envolvido no acidente, e estejam disponíveis as informações desse veículo e/ou de seu condutor, tais informações deverão ser apresentadas à Seguradora no processo de regulação do sinistro.
2. Caso, após a apuração dos fatos pelas partes e seguradoras envolvidas, seja verificado que a responsabilidade pelo evento não é imputável ao Segurado, a Seguradora poderá adotar as medidas cabíveis para buscar o ressarcimento ou viabilizar o reembolso correspondente.
3. Efetuado o pagamento da indenização ou do reembolso, a Seguradora sub-rogar-se-á, até o limite do valor pago, nos direitos e ações do Segurado contra o terceiro responsável pelo evento, nos termos da legislação aplicável.
4. A Seguradora poderá exercer, em nome próprio, os direitos e ações decorrentes da sub-rogação, nos limites dos valores por ela pagos.

CLÁUSULA 24ª - RESCISÃO E CANCELAMENTO

1. O presente contrato de seguro, além das demais situações previstas nestas Condições Gerais, será cancelado quando a indenização ou a série de indenizações pagas atingirem o Limite Máximo de Garantia (LMG) expressamente estabelecido nesta apólice.
2. Em razão do cancelamento referido no item 1 desta cláusula não caberá nenhuma devolução de prêmio ao Segurado, nem mesmo quando, por força da efetivação de um dos riscos cobertos, resulte inoperante, parcial ou totalmente, a cobertura de outros riscos previstos na apólice.
3. Não obstante o disposto no item anterior, haverá, no entanto, devolução de prêmio quando se tratar de seguro por prazo longo (plurianual), caso em que a Seguradora devolverá ao

Segurado o prêmio correspondente aos anos seguintes ao aniversário da apólice subsequente à data da ocorrência do sinistro, em base “pro-rata temporis”.

4. O presente contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente, a qualquer tempo, mediante acordo entre as partes:

- a) Se a rescisão ocorrer por iniciativa do Segurado, a Seguradora reterá do prêmio pago a parcela proporcional ao período decorrido entre o início de vigência e a data da rescisão.
- b) Se a rescisão ocorrer por iniciativa da Seguradora, esta reterá do prêmio pago a parcela proporcional ao período decorrido entre o início de vigência e a data da rescisão.

4.1. Os valores a serem restituídos deverão ser atualizados desde a data da rescisão até a efetiva restituição, pelo índice de atualização previsto nesta apólice, conforme subitem 4.2 da Cláusula 21 destas Condições Gerais e conforme abaixo:

- a) No caso de cancelamento do contrato: a atualização será a partir da data de recebimento da solicitação de cancelamento ou a data do efetivo cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa da Seguradora;
- b) No caso de recebimento indevido de prêmio: a atualização será a partir da data de recebimento do prêmio;
- c) No caso de recusa da proposta, a atualização será devida a partir da data da formalização da recusa, se ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias para restituição do valor recebido.

CLÁUSULA 25ª - ATUALIZAÇÃO DE VALORES CONTRATADOS E ENCARGOS MORATÓRIOS

1. Todos os valores constantes dos documentos devem ser expressos em moeda corrente nacional, vedada a utilização de unidade monetária de qualquer outra natureza. Essa obrigatoriedade não se aplica às operações contratadas em moeda estrangeira, expressamente autorizadas nos termos da regulamentação específica.

2. As contratações com vigência igual ou inferior a um ano não poderão conter cláusula de atualização de valores.

3. O índice pactuado para a atualização de valores será o IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo/ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

- a. Na hipótese de extinção do índice acima especificado, será utilizado o índice oficial que vier a substituí-lo ou, na sua ausência, outro índice admitido legalmente para a atualização monetária das obrigações pecuniárias

4. Os valores relativos às obrigações pecuniárias serão acrescidos de multa, quando prevista, e de juros moratórios equivalentes à taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, quando o prazo de sua liquidação superar o prazo fixado no contrato para esse fim, calculados proporcionalmente do primeiro dia posterior ao término desse prazo até a data do efetivo pagamento.

5. OS VALORES RELATIVOS ÀS OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA, QUANDO PREVISTA, E DE JUROS MORATÓRIOS EQUIVALENTES À TAXA QUE ESTIVER EM VIGOR PARA A MORA DO PAGAMENTO DE IMPOSTOS DEVIDOS À FAZENDA NACIONAL, QUANDO O PRAZO DE SUA LIQUIDAÇÃO SUPERAR O PRAZO FIXADO EM CONTRATO PARA ESSE FIM E SERÃO

CALCULADOS PROPORCIONALMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA POSTERIOR AO TÉRMINO DESSE PRAZO ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.

6. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros moratórios far-se-á independentemente de notificação ou interpelação judicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores do contrato.

CLÁUSULA 26ª – SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS

1. Pelo pagamento da indenização, a Seguradora ficará sub-rogada, até o valor da indenização paga, em todos os direitos e ações do Segurado contra aqueles que, por ato, fato ou omissão, tenham causado os prejuízos indenizados ou para eles tenham concorrido.
2. Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano for causado pelo cônjuge do Segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins.
3. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere esta cláusula.

CLÁUSULA 27ª - ESTIPULANTE

Para as apólices contratadas por Estipulantes, os itens abaixo serão considerados:

1. OBRIGAÇÕES DO ESTIPULANTE:
 - a) FORNECER À SEGURADORA TODAS AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS PARA FINS DE ANÁLISE E ACEITAÇÃO DO RISCO, INCLUSIVE OS DADOS CADASTRAIS;
 - b) MANTER A SEGURADORA INFORMADA A RESPEITO DOS DADOS CADASTRAIS DOS SEGURADOS, ALTERAÇÕES NA NATUREZA DO RISCO COBERTO, BEM COMO QUAISQUER EVENTOS QUE POSSAM, NO FUTURO, RESULTAR EM SINISTRO, DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATUALMENTE;
 - c) FORNECER AO SEGURADO, SEMPRE QUE SOLICITADO, QUAISQUER INFORMAÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO DE SEGURO;
 - d) DISCRIMINAR O VALOR DO PRÊMIO DO SEGURO NO INSTRUMENTO DE COBRANÇA QUANDO ESTE FOR DE SUA RESPONSABILIDADE;
 - e) REPASSAR OS PRÊMIOS À SEGURADORA, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS CONTRATUALMENTE;
 - f) REPASSAR AOS SEGURADOS TODAS AS COMUNICAÇÕES OU AVISOS INERENTES À APÓLICE;
 - g) DISCRIMINAR A RAZÃO SOCIAL E, SE FOR O CASO, O NOME FANTASIA DA SEGURADORA, NOS DOCUMENTOS E COMUNICAÇÕES REFERENTES AO SEGURO, EMITIDOS PARA O SEGURADO;
 - h) COMUNICAR DE IMEDIATO À SEGURADORA, TÃO LOGO TOME CONHECIMENTO, A OCORRÊNCIA DE QUALQUER SINISTRO OU EXPECTATIVA DE SINISTRO REFERENTE AO GRUPO QUE REPRESENTA;
 - i) INCLUIR, NOS DOCUMENTOS RELATIVOS AOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELOS SEGURADOS, AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: O VALOR DO PRÊMIO DO SEGURO, A RAZÃO SOCIAL DA SEGURADORA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DOS PRÊMIOS E A NOTÍCIA DE

QUE O NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO PODERÁ OCASIONAR O CANCELAMENTO DA COBERTURA DO SEGURO;

j) DAR CIÊNCIA AOS SEGURADOS DOS PROCEDIMENTOS E PRAZOS ESTIPULADOS PARA LIQUIDAÇÃO DOS SINISTROS;

k) COMUNICAR, DE IMEDIATO, À SUSEP, QUAISQUER PROCEDIMENTOS QUE CONSIDERAR IRREGULAR QUANTO AO SEGURO CONTRATADO;

l) FORNECER À SUSEP QUAISQUER INFORMAÇÕES SOLICITADAS, DENTRO DO PRAZO POR ELA ESTABELECIDO;

m) INFORMAR A RAZÃO SOCIAL E, SE FOR O CASO, O NOME FANTASIA DA SOCIEDADE SEGURADORA, BEM COMO O PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO NO RISCO, NO CASO DE COSSEGURO, EM QUALQUER MATERIAL DE PROMOÇÃO OU PROPAGANDA DO SEGURO, COM CARACTERE TIPOGRÁFICO MAIOR OU IGUAL AO DO ESTIPULANTE.

2. SEGUROS CONTRIBUTÁRIOS:

NOS SEGUROS CONTRIBUTÁRIOS, O NÃO REPASSE DOS PRÊMIOS À SEGURADORA PELO ESTIPULANTE NOS PRAZOS CONTRATUALMENTE ESTABELECIDOS PODE ACARRETAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

2.1. VEDAÇÕES:

É EXPRESSAMENTE VEDADO AO ESTIPULANTE NOS SEGUROS CONTRIBUTÁRIOS:

a) COBRAR, DOS SEGURADOS, QUAISQUER VALORES RELATIVOS AO SEGURO, ALÉM DOS ESPECIFICADOS PELA SOCIEDADE SEGURADORA;

b) RESCINDIR O CONTRATO SEM ANUÊNCIA PRÉVIA E EXPRESSA DE UM NÚMERO DE SEGURADOS QUE REPRESENTA, NO MÍNIMO, TRÊS QUARTOS DO GRUPO SEGURADO;

c) EFETUAR PROPAGANDA E PROMOÇÃO DO SEGURO SEM PRÉVIA ANUÊNCIA DA SOCIEDADE SEGURADORA, E SEM RESPEITAR A FIDEDIGNIDADE DAS INFORMAÇÕES QUANTO AO SEGURO QUE SERÁ CONTRATADO; E

d) VINCULAR A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS A QUALQUER DE SEUS PRODUTOS, RESSALVADA A HIPÓTESE EM QUE TAL CONTRATAÇÃO SIRVA DE GARANTIA DIRETA A ESTES PRODUTOS.

3. REMUNERAÇÃO:

3.1. NA HIPÓTESE DE PAGAMENTO DE QUALQUER REMUNERAÇÃO AO ESTIPULANTE, É OBRIGATÓRIO CONSTAR NO CERTIFICADO INDIVIDUAL E DA PROPOSTA DE ADESAO, O SEU PERCENTUAL E VALOR, DEVENDO O SEGURADO SER INFORMADO TAMBÉM SOBRE OS VALORES MONETÁRIOS DESTE PAGAMENTO SEMPRE QUE NELE HOUVER QUALQUER ALTERAÇÃO.

4. OBRIGAÇÕES DA SEGURADORA:

A SEGURADORA FICA OBRIGADA A INFORMAR AO SEGURADO A SITUAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA DO ESTIPULANTE OU SUB-ESTIPULANTE SEMPRE QUE LHE SOLICITADO.

5. MODIFICAÇÃO NA APÓLICE:

4.1. QUALQUER MODIFICAÇÃO NA APÓLICE QUE IMPLICAR EM ÔNUS OU DEVER PARA OS SEGURADOS DEPENDERÁ DA ANUÊNCIA PRÉVIA E EXPRESSA DE SEGURADOS QUE REPRESENTEM, NO MÍNIMO, TRÊS QUARTOS DO GRUPO SEGURADO.

4.2. OS SEGUROS COLETIVOS TERÃO SUAS TAXAS REAVALIADAS TRIMESTRALMENTE, CONSIDERANDO-SE PARA TANTO A AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE SINISTRO/PRÊMIO DA CARTEIRA, DE ACORDO COM A RESPECTIVA CLÁUSULA ESPECIAL DEFINIDA NO CONTRATO.

4.3. HAVENDO INDICAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE TAXAS, AS NOVAS TAXAS SÓ SERÃO APLICADAS NAS RENOVAÇÕES E NOS NOVOS SEGUROS.

CLÁUSULA 28ª – PRESCRIÇÃO

1. Os prazos prescricionais aplicáveis aos direitos decorrentes deste contrato observarão a legislação vigente.

1.1. O aviso de sinistro suspende o prazo prescricional na forma da legislação aplicável, voltando a correr após a ciência, pelo Segurado, da decisão final da Seguradora.

CLÁUSULA 29ª – FORO

1. Fica eleito o foro do domicílio do Segurado para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

CLÁUSULA 30ª - GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS

1. Para facilitar a compreensão dos termos utilizados em seguro, incluímos uma relação com os principais termos técnicos empregados, a qual passa a fazer parte integrante das Condições Contratuais.

Aceitação do Risco: ato de aprovação pela Seguradora de proposta de seguro efetuada pelo proponente para cobertura de seguro de determinado(s) risco(s), após análise do risco.

Acidente ou colisão: significa um evento súbito, inesperado, causado por algo externo e visível, com resultado imediato de perda ou danos.

Agravação do Risco: circunstâncias que aumentam a intensidade ou a probabilidade da ocorrência do risco assumido pela Seguradora, independente ou não da vontade do Segurado.

Apólice: contrato de seguro que discrimina o bem ou interesse segurado, as coberturas contratadas e direitos e obrigações do Segurado e da Seguradora.

Ato Doloso: ato intencional praticado no intuito de prejudicar a outrem.

Ato Ilícito: toda ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência que viole direito alheio ou cause prejuízo a outrem.

Aviso de Sinistro: comunicação da ocorrência de um sinistro que o Segurado é obrigado a fazer à Seguradora, assim que dele tenha conhecimento.

Beneficiário: pessoa física ou jurídica designada, quando cabível, para o recebimento da indenização, na forma prevista nas condições contratuais.

Boa-fé: dever de conduta leal, transparente e cooperativa que deve orientar o Segurado, o proponente, o beneficiário, quando houver, e a Seguradora, antes, durante e após a contratação do seguro.

Cancelamento: dissolução antecipada do contrato de seguro.

Carroceria: carroceria, carroçaria ou lataria significa a estrutura de metal de seu veículo de aluguel.

Certificado: documento emitido pela Seguradora que formaliza a aceitação do risco e identifica, quando aplicável, o Segurado, as coberturas contratadas, os limites e demais condições do seguro.

Cobertura: garantia de compensação ao Segurado pelos prejuízos decorrentes da efetivação do sinistro previsto no contrato de seguro.

Condições Contratuais: conjunto de disposições que regem a contratação de um mesmo plano de seguro.

Condições Gerais: conjunto das cláusulas da apólice que tem aplicação geral a todos os seguros de determinado ramo ou modalidade de seguro ou coberturas, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

Contrato de locação: documento físico ou eletrônico emitido pela empresa de locação, que formaliza a locação do veículo e contém os termos e condições aplicáveis ao uso do veículo alugado.

Corretor de Seguro: profissional habilitado pela SUSEP e autorizado a angariar e promover contratos de seguros.

Empresa de Locação ou de Aluguel: pessoa jurídica legalmente constituída e autorizada a exercer atividade de locação de veículos, incluindo, quando expressamente admitido nas condições contratuais, plataformas ou operações equivalentes.

Endosso (ou aditivo): documento através do qual a Seguradora e o Segurado acordam a alteração do contrato de seguro.

Evento: toda e qualquer ocorrência ou acontecimento decorrente de uma mesma causa passível de ser garantido por uma apólice de seguro.

Evento Climático Natural: evento causado por forças da natureza, tais como enchente, inundação, granizo, tempestade, ciclone, furacão, deslizamento de terra, erupção vulcânica, tsunami, incêndio de origem natural ou outros eventos da mesma natureza, conforme previsto nas condições contratuais.

Franquia: valor ou percentual definido na apólice que representa a participação obrigatória do Segurado nos prejuízos indenizáveis decorrentes de cada sinistro, quando aplicável.

Furto qualificado: subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel, mediante destruição ou rompimento de obstáculo à subtração dos bens segurados, desde que deixado vestígios materiais inequívocos, ou tenha sido constatada por inquérito policial.

Furto simples: subtração para si ou para outrem, de coisa alheia móvel.

Greve: ajuntamento de mais de três pessoas da mesma categoria ocupacional que se recusam a trabalhar ou a comparecer onde as chama o dever.

Força Maior: acontecimento inevitável e irresistível, ou seja, evento que poderia ser previsto, porém não controlado ou evitado.

Indenização: valor devido por força de sinistro coberto, não podendo ultrapassar, em hipótese alguma, o Limite Máximo de Indenização da Cobertura contratada e o Limite Máximo de Garantia da apólice.

Inspeção de Riscos (Vistoria): inspeção feita por peritos para verificação das condições do objeto do seguro.

Liquidação de Sinistro: processo para pagamento de indenizações ao Segurado, com base no Relatório de Regulação de Sinistros.

Objeto do Seguro: designação genérica de qualquer interesse segurado, sejam coisas, pessoas, bens, responsabilidades, obrigações, direitos ou garantias.

Prejuízo: qualquer dano ou perda sofrida pelos interesses segurados.

Prêmio: preço do seguro, ou seja, é a importância paga pelo Segurado à Seguradora em decorrência da contratação do seguro.

Prêmio Único: valor a ser pago para a garantia do risco, calculado para a vigência integral da apólice, podendo ser pago à vista ou parcelado.

Prescrição: perda da pretensão de exigir judicialmente um direito em razão do decurso do prazo legal, observada a suspensão e demais regras previstas na legislação aplicável ao contrato de seguro.

Proponente: pessoa física ou jurídica que se dispõe a contratar o seguro junto à Seguradora.

Proposta de Seguro: instrumento que formaliza o interesse do proponente em contratar o seguro.

Regulação de Sinistro: conjunto de procedimentos realizados na ocorrência de um sinistro para apuração de suas causas, circunstâncias e valores envolvidos, com vistas à caracterização do risco ocorrido e seu enquadramento no seguro.

Risco: evento incerto ou de data incerta que independe da vontade das partes contratantes e contra o qual é feito o seguro.

Roubo: subtração, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, mediante grave ameaça ou emprego de violência contra pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, quer pela ação física, quer pela aplicação de narcóticos ou assalto à mão armada.

Segurado: pessoa física ou jurídica que, tendo interesse segurável, contrata o seguro em seu benefício ou de terceiros.

Seguradora: sociedade que, mediante recebimento do prêmio, assume os riscos e garante o pagamento da indenização em caso de ocorrência de sinistro coberto.

Seguro: contrato pelo qual a Seguradora, mediante recebimento do prêmio, garante interesse legítimo do Segurado contra riscos predeterminados, obrigando-se a pagar a indenização, o capital segurado ou a renda, conforme previsto nas condições contratuais.

Sinistro: ocorrência de acontecimento previsto no contrato de seguro e que cause prejuízos ao Segurado.

Sub-rogação: direito da Seguradora que, após o pagamento da indenização, substitui-se ao Segurado, até o limite do valor pago, nos direitos e ações cabíveis contra o responsável pelo prejuízo.

Vandalismo: ato intencional de destruir, danificar ou deteriorar o veículo alugado.

Veículo de Locação: automóvel de passeio alugado de empresa de locação autorizada, nos termos do respectivo contrato de locação, incluindo outras hipóteses expressamente admitidas nas condições contratuais.

Vigência: período de tempo fixado para validade do seguro ou cobertura.

Vistoria de Sinistro: inspeção efetuada por peritos, após o sinistro, de modo a verificar e estabelecer os danos ou prejuízos sofridos pelo objeto do seguro.